Судебный акт по делу № 88-11766/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17936629&case_uid=273aecfc-42f3-42d2-8e67-5500ac6a4f26&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Кузнецов А.А.

II инстанция – Клюева А.И., Леонова С.В., Тюрина Е.П. (докладчик)

Дело №88-11766/2026

УИД 77RS0034-02-2024-028408-78

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

5 мая 2026 года

город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Кочневой Е.Н.,

судей Бурковской Е.А., Матина А.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы, Администрации поселения Московский о признании права собственности на нежилое помещение (номер гражданского дела, присвоенный судом первой инстанции 2-3582/2025)

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Щербинского районного суда города Москвы от 12 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2025 года.

Заслушав доклад судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции Кочневой Е.Н., объяснения представителя ДГИ. гМосквы по доверенности

ФИО9

, поддержавшей доводы кассационной жалобы,

у с т а н о в и л а:

ФИО1

обратился в суд с иском к ответчикам о признании факта передачи машиноместа, признании права собственности на машиноместо, внесении в ЕГРН сведений о праве собственности.

В обоснование иска указал, что между ним и ООО «ПромИнвестЭстейт» 23 июня 2014 года был заключен договор №

№

о привлечении финансовых средств в строительство гаражного комплекса. 1 сентября 2014 года была осуществлена полная оплата по договору. 19 августа 2015 года между сторонами договора был подписан акт приема-передачи объекта долевого строительства. 19 августа 2015 года между истцом и ООО «Паркинг Менеджмент» был заключен договор управления и эксплуатации объекта

недвижимости

№

. В 2023 году истец обратился в МФЦ с заявлением о регистрации права, однако в регистрации было отказано. ООО «ПромИнвестЭстейт» ликвидировано 17 октября 2019 года, что подтверждается записью в ЕГРЮЛ, в связи с чем истец не может получить оригинал акта приема-передачи машиноместа. Машиноместо находится в его фактическом владении и эксплуатируется с момента постройки.

Решением Щербинского районного суда города Москвы от 12 марта 2025 года иск удовлетворен частично. Признан факт передачи, признано за

ФИО10

право собственности на машиноместо №

№

по адресу:

<адрес>

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2025 года решение районного суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе заявитель просит об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений как незаконных.

Стороны о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом (ИПО

<данные изъяты>

, ИПО

<данные изъяты>

). В суд поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствие истца и его представителя.

Учитывая изложенное, а также надлежащее извещение иных участников процесса, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу о возможности рассмотрения дела при имеющейся явке.

Согласно ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Разрешая исковые требования, суд первой инстанции (и с ним согласилась апелляционная инстанция), руководствуясь ст.ст. 12, 131, 218, 219, 309, 429 ГК РФ, установив, что между истцом и ООО «ПромИнвестЭстейт» был заключен договор участия в долевом строительстве, ООО «ПромИнвестЭстейт» ликвидировано, подлинник акта приема-передачи объекта у истца отсутствует, что препятствует регистрации права собственности, однако истец вступил во владение имуществом, пришел к выводу о наличии оснований для признания за истцом права собственности на спорный объект.

Оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций не имеется.

В соответствии со ст.219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь созданное недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Согласно материалам дела между ООО «ПромИнвестЭстейт» и

ФИО1

заключен договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию.

В нарушение требований ст.56 ГПК РФ доказательств, опровергающих возникновение обязательства по передаче спорного объекта недвижимости истцу, не представлено.

Вместе с тем, судами установлено, что в отсутствие подлинника акта приема-передачи объекта в регистрации права собственности на машиноместо истцу отказано. ООО «ПромИнвестЭстейт» ликвидировано.

Доводы кассационной жалобы о том, что судами неправильно определен состав лиц, участвующих в деле, не могут быть приняты во внимание.

Истцом законность отказа регистрационного органа и правомерность истребования от него подлинника акта приема-передачи не оспаривается.

В условиях ликвидации застройщика и отсутствия регистрации прав на спорный объект недвижимости в ЕГРН судами состав участников процесса определен верно. При этом, сам по себе, факт отсутствия нарушения прав истца со стороны ответчика может повлиять на разрешение вопроса о судебных издержках, но не свидетельствует о неправильном определении судом лиц, участвующих в деле.

Несоответствия выводов суда, содержащихся в обжалуемых постановлениях, фактическим обстоятельствам дела, нарушения либо неправильного применения норм материального или процессуального права при рассмотрении дела судами не установлено.

С учётом изложенного кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

решение Щербинского районного суда города Москвы от 12 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества г. Москвы - без удовлетворения.

Мотивированное определение изготовлено 18 мая 2026 года.

Председательствующий

Судьи